

MOHD KHAIRI BIN JEMAIN

lwn

NOOR HAZYANTY BINTI ABDUL KARIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Panel), Pada 29hb. November 2017 Bersamaan 10 Rabi'ulawwal 1439H]

Kes Mal No. 10000-003-0070-2017

[Permohonan Semakan di Bawah Peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Tetuan Ahmad Nazib & Associates*
Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

Pendahuluan

[1] Kes ini merupakan permohonan Semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap prosiding Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes mal no. 10400-028-0474-2014.

[2] Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut:

- 
- i) Mahkamah menyemak keseluruhan prosiding perbicaraan dan/ atau keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
 - ii) Mahkamah memerintahkan kes dibicarakan semula.
 - iii) Kos guaman dan Mahkamah ditanggung oleh Responden.
 - iv) Relif-relif yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Alasan Permohonan

[3] Berdasarkan Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 11/7/2017, Pemohon menyatakan permohonan semakan ini adalah penting kerana wujud prosiding yang songsang dalam perbicaraan kes no. 10400-(28-0474-2014 selain bertujuan untuk menegakkan fakta dan undang-undang yang disalah nyatakan dalam sidang perbicaraan. Pemohon menyatakan bahawa prosiding yang dikendalikan oleh Hakim Bicara Mahkamah Tinggi bagi kes no. 10400-028-0474-2014 adalah cacat dan tidak teratur apabila Hakim Bicara gagal mematuhi peruntukan Undang-undang Tatacara Mal dan Undang-Undang Keterangan berdasarkan alasan-alasan berikut :-

- i) YA Hakim Bicara telah gagal mematuhi peruntukan undang-undang dalam seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [En.4/03] berkenaan dengan susunan ucapan di dalam Mahkamah.
- ii) YA Hakim Bicara tidak membenarkan Pemohon memasukkan affidavit tambahan kerana tidak diplidkan dalam Pernyataan Tuntutan yang mana fakta-fakta hanya diterima setakat tarikh kes tersebut difailkan pada tahun 2014, maka YA Hakim Bicara tidak membenarkan saya

memasukkan keterangan tambahan melibatkan fakta yang berlaku pada tahun 2016 apabila anak perempuan saya telah dicabul ketika berada di bawah jagaan Responden dan kes ini telah melibatkan pihak polis dan Mahkamah.

iii) YA Hakim Bicara telah membatalkan hak saksi saya untuk memberikan keterangan di dalam Mahkamah hanya disebabkan kegagalan saya membawa saksi tersebut pada hari perbicaraan.

Fakta Kes

[4] Pemohon (Defendan) dan Responden (Plaintif) adalah bekas suami isteri di mana mereka telah berkahwin pada 04/09/2004 dan bercerai pada 21/10/2013. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan dengan tiga (3) orang anak iaitu :-

- | | | | |
|-----|----------------------|---|---------|
| 4.1 | Muhamad Atiff Irfan | - | 8 Tahun |
| 4.2 | Muhamad Afiqq Iqram | - | 7 Tahun |
| 4.3 | Nur Annisa Batrisyia | - | 5 Tahun |

[5] Responden telah memfailkan tuntutan hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah pada 17/09/2014 memandangkan semasa perceraian diputuskan, tidak terdapat perintah berkaitan hadhanah.

[6] Semasa perbicaraan kes pada 14/06/2017, Peguam terkini Pemohon dari Tetuan Ahmad Nazib & Associates telah memohon secara lisan kepada Mahkamah, kebenaran memasukkan keterangan tambahan ekoran terdapat beberapa kecacatan yang tidak disempurnakan oleh Peguam terdahulu.

Permohonan tersebut telah ditolak oleh Mahkamah dengan alasan Pemohon telah mengaku dalam pliding bahawa tiada isu lain yang hendak dibangkitkan dan jika permohonan dibenarkan maka akan menyebabkan kes tidak mempunyai akhirannya kerana membuka semula kepada isu-isu yang tidak dibangkitkan di peringkat awal.

[7] Bagi memudahkan pemahaman terhadap kes yang disemak, kami perturunkan kronologi prosiding kes seperti berikut:-

BIL	TARIKH	CATATAN
1	17/09/2014	Plaintif failkan kes hadhanah
2	29/09/2014	Kes ditetapkan untuk majlis sulh. Sulh gagal kerana pihak-pihak tidak hadir.
3	15/10/2014	Sebutan pertama
4	04/11/2014	Sebutan ke 2 - Plaintif failkan pernyataan tuntutan terpinda. - Sebutan semula untuk Defendan failkan pembelaan.
5	09/12/2014	Sebutan ke-3 - Defendan failkan wakalah lantik Peguam Syarie. - Pendaftar tetapkan tarikh failkan pembelaan pada 30/12/2014 manakala jawapan kepada pembelaan pada 13/01/2015.
6	11/03/2015	Sebutan ke-4 - Plaintif mohon tempoh untuk failkan jawapan kepada pembelaan. - Pendaftar arahkan Plaintif failkan jawapan kepada pembelaan pada 13/03/2015.
7	14/04/2015	Sebutan ke-5

		- Pliding lengkap dan kes diendorskan di hadapan hakim. - Kes ditangguhkan untuk bicara.
8	15/06/2015	Perbicaraan pertama - Peguam Defendan tidak hadir kerana ada kes di dewan lain. - Defendan mohon kes ditangguhkan kerana masih belum menyediakan affidavit keterangan. - Kos RM120 diberikan kepada Plaintiff.
9	02/09/2015	Perbicaraan ke-2 - Defendan failkan wakalah pelantikan Peguam Syarie baru. Peguam Defendan mohon kes ditangguhkan untuk meneliti dokumen. - Plaintiff dan Defendan failkan affidavit keterangan secara bertulis.
10	25/11/2015	Perbicaraan ke-3 - Defendan baru failkan ikatan dokumen. Plaintiff mohon tempoh untuk teliti.
11	30/03/2016	Pericaraan ke-4 - Mahkamah keluarkan notis tangguhan kes.
12	25/04/2016	Perbicaraan ke-5 - Defendan kemukakan ikatan dokumen baru kerana berlaku kesilapan dalam penyusunan dokumen.
13	24/10/2016	Perbicaraan ke-6 - Plaintiff lantik Peguam Syarie baru. - Plaintiff menyoal balas affidavit keterangan Defendan.
14	15/03/2017	Perbicaran ke-7

		- Sambung bicara soal balas affidavit keterangan Defendan. - Defendan mohon kebenaran masukkan keterangan tambahan. - Mahkamah tidak benarkan. - Kes diteruskan dengan soal semula keterangan Defendan.
15	27/03/2017	Perbicaraan ke-8 - Keterangan saksi Defendan. - Saksi 1 hadir dan mohon keterangan secara bertulis dijadikan keterangan saksi. - Plaintiff membantah kerana bentuk affidavit tidak mengikut kehendak undang-undang seksyen 113(1) [En. 4/03].
16	14/06/2017	Perbicaraan ke-9 - Defendan hadir bersama Peguam Syarie baru dari Tetuan Ahmad Nazib bin Johari. - Mahkamah luluskan penarikan diri Peguam Syarie terdahulu Defendan dari Tetuan Wan, Noor & Associates. - Defendan mohon kebenaran memasukkan keterangan tambahan sama ada secara lisan atau bertulis. - Mahkamah tidak benarkan kerana mengambil kira pengakuan Defendan sebelum ini dan proses pliding telah berakhir. Jika permohonan dibenarkan maka akan menyebabkan kes tidak mempunyai akhirannya kerana membuka semula kepada isu-isu

		yang tidak dibangkitkan di peringkat awal. - Defendan tidak berpuas hati dan ingin mohon semakan. - Plaintiff mohon kes diteruskan dengan keterangan saksi Defendan. - Saksi Defendan tidak hadir. - Mahkamah batalkan hak Defendan kemukakan saksi kerana tidak berjaya menyediakan saksi sebanyak 2 kali.
--	--	---

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Sebelum kami melaksanakan kuasa semakan berdasarkan bidangkuasa yang diberikan di bawah peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, adalah penting untuk kami menilai sama ada proses semakan yang dipilih oleh Pemohon bertepatan atau tidak dengan kriteria-kriteria kes semakan yang telah digariskan dalam penghakiman kes-kes terdahulu di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Adi Asri bin Baharom Iwn Andini Nidia Putra (Kes MaI No. 10000-003-0015-2012)*, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan seperti berikut:-

- i) *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.*

- ii) *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- iii) *Jika kes belum diputuskan, isu yang berbangkit adalah berkaitan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- iv) *Sesuatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana di dalam perenggan (ii).*
- v) *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- vi) *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

[9] Panduan yang sama telah diberikan dalam penghakiman kes-kes terdahulu antaranya ***Kes Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah***, Kes No.14000-003-0035-2011 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan (belum dilaporkan), ***Kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes No 14000-003-0033-2012 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan (belum dilaporkan) dan ***Kes Khadrishah bin Khalid lwn Fadhilah binti Othman***, Kes No. 10000-003-0009-2011 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor (belum dilaporkan).

[10] Dalam melaksanakan kuasa semakan bagi permohonan ini, kami telah memanggil rekod fail kes no. 10400-028-0474-2014 iaitu kes tuntutan hak jagaan anak yang telah difailkan oleh Responden. Setelah meneliti permohonan

ini dan rekod fail yang berkenaan, kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu diputuskan kerana ia memberi kesan kepada isu atau persoalan lain yang dibangkitkan.

Isu : Sama ada Hakim Bicara telah gagal mematuhi peruntukan undang-undang di bawah seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor), 2003 berkenaan dengan susunan ucapan di dalam Mahkamah

[11] Pemohon menyatakan bahawa dalam perbicaraan sepatutnya Responden (Plaintif) memberikan keterangannya terlebih dahulu kerana segala dakwaan yang ditimbulkan boleh dijawab oleh Pemohon (Defendan). Walau bagaimana pun dalam kes ini Pemohon telah diminta untuk memberi keterangan tanpa mendengar keterangan daripada Responden terlebih dahulu dan perkara ini adalah suatu yang janggal apatah lagi ia bercanggah dengan peruntukan undang-undang.

[12] Menurut Pemohon lebih mengecewakan lagi apabila beliau tidak dipandu arah oleh Hakim Bicara tentang peruntukan manakah yang dirujuk oleh beliau sehingga boleh mengeluarkan arahan sedemikian. Pemohon seterusnya merujuk pada peruntukan seksyen 87 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [En.5/03] dan berpandangan bahawa peruntukan tersebut memberi laras dan panduan yang jelas bahawa keterangan hendaklah dimulakan dengan keterangan Plaintif iaitu Responden dalam kes ini.

[13] Dapatan kami dalam hal ini hak Pemohon untuk memberi keterangan tidak dinafikan oleh Mahkamah tetapi persoalannya mengapa Pemohon yang perlu memberikan keterangan tanpa mendengar keterangan daripada Responden selaku Plaintif terlebih dahulu?

[14] Kami merujuk pada peruntukan seksyen 126 [En.4/03] berkaitan susunan ucapan dalam Mahkamah :-

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2)—

(a) plaintif hendaklah memulakan dengan membuka kesnya; dan

(b) setiap pihak boleh, sebelum mengemukakan apa-apa keterangan, membuka kesnya.

(2) Hakim yang di hadapannya suatu tindakan didengar boleh memberi arahan tentang pihak yang akan memulakan dan susunan ucapan pada perbicaraan itu, dan tertakluk kepada apa-apa arahan sedemikian, pihak yang akan memulakan hendaklah mempunyai hak memulakan penggulungan kesnya.

[15] Seterusnya berdasarkan semakan kepada rekod-rekod dalam fail kes induk, kami mendapati bahawa :-

- a) kedua-dua pihak telah memfailkan keterangan masing-masing secara affidavit dan diterima oleh Mahkamah pada 02/09/2015.
- b) Semasa sesi perbicaraan pada 24/10/2016, Responden (Plaintif) telah menyoal balas keterangan Pemohon (Defendan) dan seterusnya bersambung dan selesai pada 15/03/2017.
- c) Pada 27/03/2017 Pemohon (Defendan) hadir bersama saksi 1. Saksi 1 telah memohon secara lisan kepada Mahkamah supaya keterangan secara bertulis beliau direkodkan sebagai keterangan saksi 1. Permohonan tersebut telah dibantah oleh Responden (Plaintif) kerana tidak memenuhi bentuk affidavit mengikut kehendak seksyen 113(1) [En.4/03].

- d) Kami tidak menemui apa-apa rekod atau catatan berkaitan perbincangan atau arahan daripada Mahkamah untuk Defendan memulakan keterangan. Yang ada cuma catatan perbicaraan yang merekodkan terus soal balas oleh Plaintiff terhadap affidavit keterangan Defendan setelah kedua-dua pihak memfailkan keterangan masing-masing secara affidavit pada 02/09/2015.
- e) Tidak terdapat apa-apa catatan daripada Hakim Bicara berkaitan alasan atau penjelasan mengapa perbicaraan dimulakan dengan keterangan Defendan.

[16] Memandangkan tiada alasan atau penjelasan mengapa perbicaraan dimulakan dengan keterangan Pemohon, maka kami berpandangan Hakim Bicara telah terkhilaf dan tidak berpandu kepada peruntukan subseksyen 126(1) [En.4/03] yang menyatakan "*Plaintiff hendaklah memulakan dengan membuka kesnya*".

[17] Pernyataan "*hendaklah memulakan dengan membuka kesnya*" bermaksud Mahkamah mesti mendengar terlebih dahulu apa-apa dakwaan yang hendak dibentangkan atau dikemukakan oleh plaintiff. Walau bagaimanapun untuk menentukan persoalan susunan siapa yang harus memulakan keterangan seperti yang diperuntukkan di bawah subseksyen 126(2) [En.4/03], Mahkamah perlu menimbangakan persoalan beban pembuktian siapa yang menjadi المدعي dan siapa yang menjadi المدعى عليه selaras dengan kehendak peruntukan seksyen 71 [En. 05/03] dan maksim perundangan Islam البينة على المدعي واليمين على من أنكر beserta dengan alasan-alasannya.

[18] Suka kami tegaskan penjelasan dan catatan oleh Hakim Bicara sangat penting samada ingin memulakan perbicaraan berdasarkan peruntukkan

subseksyen 126 (1) atau subseksyen 126 (2) bagi mengelak tohmahan atau sebarang tuduhan ketidak jujuran atau kekhilafan Hakim Bicara dalam mengendalikan perbicaraan.

[19] Dalam konteks memberi penjelasan tentang keputusan yang dibuat, suka kami merujuk pada **Kitab al-Umm**, karangan **Muhammad Bin Idris al-Syafie**, **Dar al-Wafa' lil-Tab'ah wal-Nashr wal-Tawzi'**, Jld. 7, hlm. 534 yang menjelaskan bahawa seorang Hakim ketika membuat keputusan hendaklah menjelaskan kepada pihak-pihak yang bertikai serta hujah masing-masing dan sebab-sebab penghakimannya dalam sesuatu kes yang diputuskannya. Tindakan tersebut sangat penting supaya pihak-pihak yang bertikai mengetahui alasan mengapa keputusan terhadap sesuatu isu atau masalah dibuat di samping untuk mengelakkan tohmah.

قال : وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ، ويبين له ، ويقول له : احتججت عندي بكذا ، وجاءت البينة عليك بكذا ، واحتج خصمك بكذا ، فرأيت الحكم عليك من قبل كذا ؛ ليكون أطيّب لنفس المحكوم عليه ، وأبعد من التهمة .

وأخرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه (١) ، فإن رأى فيها شيئاً يبين له أن يرجع ، أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له . فإن لم ير فيها شيئاً أخبره أنه لا شيء له فيها ، وأخبره بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيها ، وإن لم يفعل جاز حكمه ، غير أن قد ترك موضع الإعذار (٢) إلى القاضي عليه عند القضاء .

Maksudnya : " *Asy Syafie berkata : Aku menyukai seorang Hakim apabila dia ingin memutuskan penghakimannya ke atas seorang lelaki lalu menyuruh lelaki itu duduk dan menjelaskan kepadanya: engkau berhujah kepada saya begini, sedangkan buktinya ke atas kamu begini dan hujah yang dikemukakan lawanmu begini, maka saya menetapkan*

hukuman untukmu pula sebegini, agar ianya lebih baik untuk orang yang diberikan hukuman dan jauh dari tohmahan, dan kalau Hakim itu lupa dari demikian iaitu menjelaskan tentang hujjah yang menjadi bukti kepadanya, jika dia merasakan ada sesuatu yang perlu dijelaskan padanya maka dia hendaklah merujuknya kembali atau dia merasa musykil maka hendaklah dia tidak menjatuhkan hukuman sehingga jelas baginya. Apabila Hakim mendapati tiada bahagian untuknya maka dia hendaklah menyatakan tiada bahagian tersebut dan menyatakan mengapa Hakim menetapkan tiada bahagian untuknya. Jika dia tidak melakukan yang demikian hukumnya adalah sah, tetapi sesungguhnya telah menempatkan suatu kelompongan dalam penghakimannya.”

[20] Seorang Hakim juga, selain perlu tahu dan mahir dengan Hukum Syara’ dan undang-undang yang berkenaan, perlu juga menjalankan tugasnya dengan tertib dan prosedur yang ditetapkan, supaya jelas bukan sahaja dia menjalankan keadilan tetapi kelihatan dia menjalankan amanah yang diberikan. Satu cara yang boleh diikuti oleh seorang Hakim untuk memastikan dia telah menjalankan kuasa dan tugasnya dengan baik dan seperti dikehendaki oleh Hukum Syara’ dan peruntukan undang-undang ialah dia menulis nota perbicaraan yang lengkap dan apabila dia membuat keputusan dia memberi alasan penghakimannya. Tugas Mahkamah untuk menulis nota perbicaraan ada dinyatakan dalam peruntukan seksyen 124 [En.4/03] :-

Seksyen 124. Nota Keterangan

Mahkamah hendaklah merekodkan keterangan yang diberikan dan setakat yang didapati perlu, penghujahan undang-undang yang dibuat, termasuk apa-apa bantahan terhadap keterangan, dan boleh

merekodkan apa-apa pemerhatian tentang tingkah laku saksi dan perkara material yang lain.

[21] Nota keterangan atau nota perbicaraan ialah catitan yang diambil oleh hakim semasa mengendalikan perbicaraan. Ia meliputi nota berkenaan tarikh setiap persidangan sesuatu kes, pihak-pihak yang hadir dan tidak hadir, apa-apa permohonan atau bantahan lisan, keputusan, arahan, perintah, keterangan saksi-saksi dan perkara material yang lain. Nota perbicaraan tidak termasuk alasan penghakiman, perintah yang dimeteraikan, ekshibit dan pliding kerana ia disediakan berasingan. Termasuk dalam perkara material yang lain ialah apa-apa keputusan atau arahan dari semasa ke semasa yang dibuat oleh Hakim semasa mengendalikan perbicaraan. Antara tujuan mengambil nota keterangan ialah:-

- i) sebagai rekod yang boleh dirujuk untuk mengetahui perjalanan sesuatu kes, sama ada ia mengikut peraturan atau tidak, sama ada keputusan yang dibuat itu betul atau tidak dari segi fakta dan undang-undang. Ini penting untuk mengelak sebarang tuduhan ketidakjujuran atau kesilapan Hakim;
- ii) untuk membolehkan Hakim menyemak dan mengkaji semula keterangan, hujah dan isu yang berbangkit dalam sesuatu perbicaraan itu, apabila dia hendak menulis alasan penghakiman; dan
- iii) untuk tujuan rayuan atau semakan dan pengawasan kes.

[22] Berbalik kepada kes di hadapan kami, kami tidak menemui apa-apa catatan daripada Hakim Bicara berkaitan alasan atau penjelasan mengapa perbicaraan dimulakan dengan keterangan Pemohon (Defendan). Seharusnya Hakim Bicara menyatakan alasan walaupun ringkas untuk menyokong

keputusannya mengarahkan Pemohon memulakan keterangan. Tindakan Hakim Bicara yang tidak mencatatkan sepenuhnya situasi yang berlaku semasa perjalanan perbicaraan menunjukkan bahawa beliau telah terkhilaf dalam melaksanakan kehendak peruntukan seksyen 124, [En.4/03].

[23] Pemohon seterusnya merujuk pada peruntukan seksyen 87 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [En.5/03] dan berpandangan bahawa peruntukan tersebut memberi laras dan panduan yang jelas bahawa keterangan hendaklah dimulakan dengan keterangan Plaintiff iaitu Responden dalam kes ini. Dalam hal ini kami tidak bersetuju dengan pandangan Pemohon kerana kami berpendapat peruntukan tersebut bukanlah peruntukan yang memperihalkan tentang susunan ucapan/keterangan dalam Mahkamah yang mesti dimulakan dengan keterangan Plaintiff tetapi memperihalkan tentang cara memberi keterangan di bawah Bab Saksi ataupun dengan kata lain cara Mahkamah mengambil keterangan sebelum memutuskan sesuatu pertikaian.

Bab 2- Saksi

Seksyen 87. Cara memberikan keterangan.

(1) Dalam kes mal keterangan hendaklah diberikan oleh plaintiff dan defendan dan jika defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut Hukum Syarak.

[24] Peruntukan di atas tidak menyebut bahawa keterangan hendaklah dimulai oleh Plaintiff tetapi menyebut keterangan hendaklah diberikan oleh Plaintiff dan Defendan. Penggunaan perkataan ‘**dan**’ dalam peruntukan di atas pula lebih memberi kefahaman bahawa dalam kes mal, Hakim Bicara hendaklah memberi

peluang sama rata kepada kedua-dua belah pihak Plaintiff dan Defendan untuk memberi keterangan ataupun dengan erti kata lain Mahkamah tidak boleh mendengar keterangan satu pihak sahaja melainkan ada sebab-sebab yang munasabah. Jika Plaintiff tidak mempunyai bayyinah maka Plaintiff berhak meminta Defendan bersumpah menafikan dakwaanya. Anjuran kewajipan mendengar keterangan kedua-dua belah pihak sebelum memutuskan pertikaian dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada 'Ali bin Abi Talib (Rujuk syarahan hadis dalam **Kitab Tuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami'** At-Turmudzi, **Karangan Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri**,Versi Kedua, Terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah, halaman 1286:-

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ
لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ. فَسَوْفَ تَنْدَرِي كَيْفَ تَقْضِي.»
قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

Maksudnya: "Saidina Ali r.a telah berkata: Sabda Rasulullah s.a.w (apabila dua orang yang bertikai meminta supaya diputuskan pertikaian antara mereka, maka jangan kamu memutuskannya sehingga kamu mendengar jawapan: pihak yang satu lagi, kelak nanti engkau akan mengetahui cara memutuskan pertikaian) Saidina Ali kemudian berkata: selepas itu, aku tidak tergelincir dari landasan sebagai qadhi."

[25] Hadis di atas menjelaskan bahawa Mahkamah wajib mendengar keterangan kedua-dua belah pihak sebelum memutuskan pertikaian selaras dengan maksim perundangan *audi alteram partem*. Kedua-dua belah pihak diberi hak yang sama memperdengarkan keterangan dan hujah mereka di

hadapan hakim. Pemakaian prinsip ini juga dapat dilihat dalam kes *Haslinda binti Alias v Johdi Mathew Byrne @ Yahya bin Abdullah* (1999) 13 JH 47.

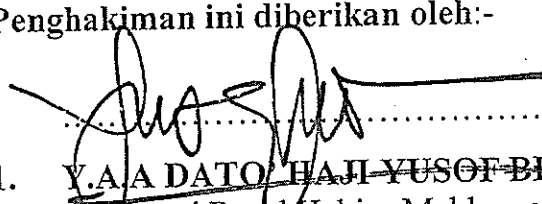
[26] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas, kami berpuashati bahawa telah wujudnya kekhilafan tatacara apabila Hakim Bicara tidak menyatakan alasan atau penjelasan apabila memulakan kes dengan pihak Pemohon (Defendan) yang memerlukan kami campur tangan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon SERTA menjalankan semakan ke atas rekod-rekod dalam fail Kes Mal no. 14700-036-0019-2017, MAKA Kami sebulat suara berpuas hati membuat keputusan seperti berikut :-

- 1) Permohonan Pemohon diterima.
- 2) Mahkamah perintahkan prosiding kes no. 14700-036-0019-2017 dibicarakan semula di hadapan Y.A Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **Y.A.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor